

EL CONTRACTE

Un contracte és un document legal, públic o privat, que reflecteix l'acord entre una o més persones que consenten a obligar-se, a donar alguna cosa o a prestar algun servei. Si és un contracte en document públic ha de ser autoritzat per un notari o un empleat públic competent, d'acord amb el que diu l'article 1216 del Codi civil. En els contractes en document privat, en canvi, només cal que hi intervinguin les parts contractants.

Acostuma a tenir els continguts següents:

- a) el títol
- b) les dades de les parts contractants
- c) els antecedents (si n'hi ha), l'objecte i la finalitat
- d) els pactes
- e) la fórmula final
- f) la datació
- g) les signatures

En el títol s'acostuma a identificar la finalitat del contracte.

CONTRACTE DE COMPRAVENDA

L'apartat on consten les dades de les parts contractants s'inicia amb la qualitat amb què actua cadascuna de les persones que el subscriuen i, a sota, esquemàticament, s'hi fan constar el nom i els cognoms, el document nacional d'identitat i el domicili.

En l'apartat següent s'exposen els antecedents (si n'hi ha), l'objecte del contracte –les dades necessàries per identificar-ne l'objecte material (per exemple, cal descriure l'immoble que es lloga)– i la finalitat (formalitza una compravenda, contractar un treballador, constituir una societat civil, etc.). Es pot iniciar amb un d'aquests dos títols:

Finalitat o *Objecte*. Tot seguit es concreten aquestes informacions en paràgrafs independents i numerats. Ara bé, si només n'hi ha un no cal numerar-lo.

Objecte

1. El senyor Martí Morgades és propietari de l'habitatge situat al carrer...
2. L'habitatge descrit està lliure de càrregues...
- 3...

L'apartat dels pactes presenta els acords o les clàusules que hagin establert les dues parts, presentats també en paràgrafs independents i numerats. S'introdueix mitjançant un d'aquests títols: *Pactes*, *Clàusules* o *Acords*.

Pel que fa al tractament personal, s'usa la tercera persona.

Pactes

1. L'artista lliura al comprador...
2. Les parts acorden...
3. El comprador es compromet...

La fórmula final, que és optativa, sol ser una frase breu amb què les parts accepten el contingut del document:

Com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest contracte, ambdues parts el signen per duplicat.

A continuació, s'hi fa constar la població i la data en què s'ha signat el document.

L'últim apartat és el de les signatures, que consta de la rúbrica dels contractants i, a sota, la qualitat en què actuen.



Venedora



Comprador

Estructura

CONTRACTE DE...	
Dades de les parts contractants	
Objecte/Finalitat	
Pactes/Clàusules/Acords	
Fórmula final (opcional)	
Datació	
Signatura	Signatura
Qualitat en què signa	Qualitat en què signa

Exemple de contracte privat

CONTRACTE D'ARRENDAMENT D'HABITATGE

Arrendador

Nom i cognoms: Ricard Renom Auladell
DNI: 95 777 606 V
Domicili: carrer de l'Esperanto, 6, 08180 Moià

Llogater

Nom i cognoms: Tomàs Llaveria Bladé
DNI: 82 945 343 Y
Domicili: carrer de Baix, 4, 08183 Castellterçol

Objecte

Ricard Renom Auladell lloga a Tomàs Llaveria Bladé l'habitatge situat al carrer de la Tramuntana, 15, de Moià, del qual és propietari. La finca consta inscrita en el Registre de la Propietat de Manresa (tom 150, llibre 44, foli 18, finca 3496, inscripció B).

Pactes

1. Aquest contracte d'arrendament queda sotmès a les disposicions que conté la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans (LAU).
2. L'immoble es lloga per destinar-lo exclusivament a habitatge i no s'hi pot desenvolupar o instal·lar cap activitat professional, industrial o qualsevol altra d'enumerada a l'article 3.2 de la LAU. Tampoc no s'hi poden dur a terme activitats considerades nocives, perilloses, molestes, insalubres o il·lícites.
3. El llogater contreu l'obligació de no cedir ni subarrendar parcialment l'habitatge sense tenir l'autorització escrita del propietari; en cas contrari, aquest podrà rescindir el contracte.
4. La durada d'aquest contracte és de cinc anys, des del 14 d'abril de 2018 fins al 14 d'abril de 2023.
5. La renda estipulada és de 3.600 € anuals, que s'han d'abonar en pagaments mensuals avançats de 300 € de l'1 al 7 de cada mes, mitjançant una transferència bancària o un ingrés al compte corrent que designi el propietari. Aquest està obligat a lliurar al llogater el rebut del pagament.

6. Les despeses generals per al sosteniment adequat de l'immoble, els tributs i les càrregues són a càrrec del propietari, inclòs l'import de l'impost sobre béns immobles.

Les despeses pels serveis de l'immoble arrendat són, en tot cas, a càrrec del llogater.

7. En finalitzar el període d'arrendament, el llogater es compromet a restituir l'habitatge en anàlogues condicions en què el rep.
8. El propietari està obligat a fer, sense dret a augmentar la renda, totes les reparacions que siguin necessàries per conservar l'habitatge en les condicions d'habitabilitat per servir a l'ús convingut, excepte quan el deteriorament que causi la reparació sigui imputable al llogater, d'acord amb el que estableixen els articles 1563 i 1564 del CC (Codi civil).
9. El llogater ha de comunicar al propietari, en el **termini**¹ més breu possible, la necessitat de fer reparacions.

En tot moment, i després d'haver-ho comunicat al propietari, pot fer les que siguin urgents per evitar un dany imminent o una incomoditat greu, i exigir que li'n faci efectiu l'import immediatament.

Les petites reparacions que causi l'ús ordinari de l'habitatge són a càrrec del llogater.

10. El llogater no pot fer obres que modifiquin la configuració de l'habitatge o dels accessoris, o que provoquin una disminució de la seva estabilitat o seguretat, tret que tingui permís per escrit de l'arrendador.
11. En cas de venda de l'habitatge, el llogater en té el dret d'adquisició preferent, i pot exercir el dret de tempteig o de retracte, tal com preveu la LAU.
12. Igualment, en cas de venda, l'arrendament s'extingeix i el comprador només l'haurà de suportar durant el temps que resti per al transcurs del termini de 5 anys.
13. Si una de les parts incompleix les seves obligacions, l'altra té dret a exigir-li que les compleixi o a promoure la resolució del contracte, d'acord amb el que disposa l'article 1124 del CC.

A més, el propietari i el llogater poden resoldre de ple dret el contracte per les altres causes previstes a la llei.

1 Termini/Terme

Sovint *terme* i *termini* es confonen en l'àmbit jurídic. *Terme* és el moment final d'un espai de temps prefixat, d'un termini. També és un territori limitat (especialment el que forma la jurisdicció d'un municipi). En canvi, *termini* és l'espai de temps de què es disposa per fer una actuació determinada.

14. En el moment de signar aquest contracte d'arrendament, el llogater diposita en poder del propietari la quantitat de 600 € en concepte de fiança.

Al final de l'arrendament, el propietari ha de tornar la fiança al llogater si aquest ha complert les seves obligacions.

15. Per resoldre qualsevol problema que pugui derivar-se de la interpretació o l'aplicació d'aquest contracte, les parts s'han de sotmetre als jutjats de Manresa.

Com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest contracte, ambdues parts el signen en dos exemplars.

Moià, 13 d'abril de 2018

Arrendador

Llogater